

1507139-55.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GUSTAVO ALVES PESSOA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LUCAS GUSTAVO ALVES PESSOA DE OLIVEIRA, com 24 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 12, como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507139-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507139-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GUSTAVO ALVES PESSOA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LUCAS GUSTAVO ALVES PESSOA DE OLIVEIRA, com 24 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 12, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/2006.

No dia 25 de março de 2022, sexta-feira, por volta de 01h, na Rua Santa Rosa de Lima, altura do numeral 1.200, Jardim Helena, nesta cidade e comarca, o réu guardava em uma pochete para fins de comércio: 50,6g de maconha (THC) dividida em 38 porções e 23g de cocaína divididas em 55 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal (v. boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de exibição e

apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 25/28).

Pois bem.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, durante patrulhamento de rotina efetuado por policiais militares pela região, o denunciado, ao notar a presença policial, correu em direção às escadas da passarela na qual se encontrava e jogou uma pochete de cor preta na linha do trem, reação essa avistada pelos policiais que imediatamente foram ao seu encalço e lograram detê-lo logo na sequência, procedendo a sua abordagem.

Em revista pessoal, foi localizado na posse do denunciado um celular e a quantia de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais), que estava dentro de sua meia. Posteriormente, os policiais localizaram a pochete arremessada pelo denunciado e encontraram as drogas supramencionadas e uma caderneta de anotações.

Indagado, o denunciado negou a comercialização dos entorpecentes.

Constatada a flagrância delitiva, o denunciado foi levado à Delegacia, onde, em interrogatório, insistiu em negar o crime (termo de interrogatório de fl. 05).

O laudo de constatação às fls. 25/28 confirmou a presença de THC e cocaína nas substâncias apreendidas em posse do denunciado.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 33/35)

Em 13/04/22, foi recebida a denúncia (fls.64/65) e mantida a prisão preventiva.

Réu citado (fls.73). Defesa prévia apresentada (fls.82/83).

Manutenção da denúncia (fls.91)

Laudo de constatação (25/28)

Laudo químico-toxicológico (fls.78/80)

Indeferimento de liminar no habeas corpus (fls.101/103)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls. 6/9), no auto de exibição e apreensão (fls.10/11), no laudo de constatação (fls.25/28), no laudo químico-toxicológico (fls.78/80) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

Rewebert, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando deparou com o réu, que, assim, empreendeu fuga, dispensando uma pochete pelo caminho. Foi preso. Pegou-se a pochete. No interior da mesma, foram encontradas maconha, cocaína e crack, além de anotações referentes ao tráfico de entorpecentes e celular. Também foram encontrados com o réu (na meia), certa quantia em dinheiro. O réu negou que estivesse ali na prática da traficância.

O outro policial ouvido, Erick, ratificou o depoimento de seu companheiro de farda. Ao avistar a polícia, o réu começou a correr, dispensando concomitantemente uma pochete. Logrou-se êxito na prisão do mesmo. Na pochete de cor preta, foram encontradas maconha e cocaína, na busca pessoal, mais precisamente na meia que trajava o réu, foi encontrada a quantia de R\$ 51,00, e um celular. O réu negou a prática do crime.

No interrogatório, o réu negou a prática do crime. Disse ser usuário de drogas, no momento da prisão, estava portando um pino de maconha e outro de cocaína, e a quantia de R\$ 37,00. Afirmou que não conhecia os policiais, de modo a afastar a tese de que os mesmos tivessem inventado os fatos e agido deliberadamente para incriminá-lo. Nada indica, assim, que a autodefesa, inclusive tocante à desclassificação para a figura de usuário, tenha algum lastro de verossimilhança. A pena mínima, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

O réu é tecnicamente primário. Na segunda-fase da dosimetria da pena, anoto que não houve confissão do crime. Nada a considerar, a pena fica mantida no patamar anterior.

Nada indica que o réu esteja envolvido na prática da traficância ou integre facção criminosa, de tal modo que, ainda que considerada a quantidade e variedade de

entorpecentes (que não fogem ao padrão de casos congêneres), aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência.

A pena é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas em execução, e de 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno, GUSTAVO ALVES PESSOA DE OLIVEIRA, com 24 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 12, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas em execução, e de 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu. Oficie-se ao E. Relator do habeas corpus, dando ciência da sentença.

Decreto a destruição das drogas e do material apreendido e a perda do dinheiro.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.